

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....001956.....

TOCACHE 08 JUN 2023

VISTOS:

El Exp VIR N° 2023010390, la Carta de Renuncia, el Oficio N° 040-2023-D.II.EE. N° 0248-NP, la Resolución Directoral N° 000260-2023, la Nota de Coordinación N° 218-2023-GRSM/DRE/DO.UE.303/RR. HH, el Memorando N° 428-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediate, Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, optimizando los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, de acuerdo con el literal h) del artículo 80 de la Ley N° 28044 – Ley General de Educación, señala que: "es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial";

Que, el Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento señala que: "La Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia"

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación;

Que, el Capítulo II de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial referente a el Profesor y la Carrera Pública Magisterial en el artículo 4° señala que: "El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, (...) presta un servicio público esencial

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

² Capítulo II

El profesor y la carrera pública magisterial

Artículo 4. El profesor El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.

dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia (...);

Que, el artículo Artículo 12³ del mismo cuerpo normativo, reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de la Carrera Pública Magisterial: (...)

a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares (...)

Que, mediante Ley N° 31451 Ley que Revaloriza la Carrera Docente, Modificando los artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicios, señala en el artículo 53⁴ que: El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos: a. Renuncia (...)

Que, mediante Resolución Directoral N° 000260-2023 de fecha 14 de febrero 2023, el Director de la UGEL – Tocache, resuelve en el **ARTICULO 1°: APROBAR EL CONTRATO**, por servicios personales de doña **Yenifer Creasi PEÑA SANCHEZ**, identificada con DNI: 45344566, en el cargo de profesora del nivel Secundaria en la I.E N° 0248, Código de plaza: 621404219513, con jornada laboral de 30 horas pedagógicas, motivo de la vacante: OFICIO N° 816-2016/SPE-OPEP-UPP (28/12/2016) y una carga horaria: 24 HRS EDUCACION PARA EL TRABAJO-JEC, 2 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA-JEC, 1 HRS ATENCION A FAMILIAS - JEC, 1 HRS ELABORACION/REAJUSTE DE MATERIALES -JEC, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO DE AREA CURRICULAR-JEC, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO DE TUTORIA-JEC;

Que, mediante Expediente Administrativo N° 2023010390, de fecha 02 de junio del 2023, el cual contiene el Oficio N° 040-2023-D.II.EE. N° 0248-NP, emitido por la dirección de la I.E N° 0248, del distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, el cual remite: "Carta de renuncia al cargo de docente de educación secundaria de la profesora Yenifer Creasi PEÑA SANCHEZ, a partir del 30 de mayo del 2023;

Que, mediante Nota de Coordinación N° 218-2023-GRSM/DRE/DO.UE.303/RR.HH, de fecha 02 de junio del 2023, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos remite al Director de la UGEL – Tocache, la carta de renuncia voluntaria del docente Yenifer Creasi PEÑA SANCHEZ y a su vez sugiere autorizar las acciones correspondientes para concluir con el contrato laboral;

Que, mediante Memorando N° 428-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 05 de junio del 2023, el Director de la UGEL – Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral en la cual se declare dar por concluido el contrato laboral del docente Yenifer Creasi PEÑA SANCHEZ;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mq. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

³ Artículo 12.

Áreas de desempeño laboral La Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores:

a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular.

b) Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación de las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y Subdirector de institución educativa.

c) Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa de Formación y Capacitación Permanente.

d) Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos.

Por necesidad del servicio educativo, el Ministerio de Educación puede crear o suprimir cargos en las áreas de desempeño laboral.

⁴ "Artículo 53. Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:

a. Renuncia.

b. Destitución.

c. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley.

d. Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor cumple 65 años de edad.

e. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.

f. Fallecimiento".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - ACEPTAR LA RENUNCIA VOLUNTARIA a partir del 30 de mayo del 2023, en el cargo de profesora del nivel Secundaria de la I.E N° 0248, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache a doña **Yenifer Creasi PEÑA SANCHEZ**, identificada con DNI: 45344566, Código de plaza: 621404219513, con jornada laboral de 30 horas pedagógicas.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DAR POR CONCLUIDO CON EFICACIA ANTICIPADA el contrato laboral previsto en la Resolución Directoral N° 000260-2023, de fecha 14 de febrero del 2023.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que el Área de Atención al Usuario de la UGEL - Tocache, notifique la presente resolución al administrado, así como a las diversas áreas de la entidad, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/ DUGEL
JEVGJO
SVYA/ G-RR.HH.
SVTM/ NEXUS